

한 국 관 광 공 사 감 사

징계 및 경고 요구

감 사 명 : 2023년 국정감사 후속조치 특정감사

제 목 : 조작된 증거제출에 따른 감사방해

관계부서 : ▲▲지사

내 용

1. 사건 개요

감사실은 2023년 11월~12월 중 “2023년 국정감사 후속조치 특정감사”를 실시하였고, 감사 과정에서 사실 확인이 필요한 사항에 대하여 ▲▲지사에 자료 제출을 요구하였으며, 요청에 따라 ▲▲지사는 관련 자료를 제출하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

가. 감사 관련 법령

「공공감사에 관한 법률」 제20조 제1항에 따르면 감사기구의 장은 자체감사를 위하여 필요할 때에는 자체감사 대상기관 또는 그 소속 공무원이나 직원에게 출석·답변의 요구, 관계 서류·장부 및 물품 등의 제출 요구를 할 수 있다고 되어 있고, 같은 조 제3항에 따르면 그러한 조치를 요구받은 자체감사 대상기관 및 그 소속 공무원이나 직원은 정당한 사유가 없으면 그 요구에 따라야 한다고 되어 있다.

나. 공사 내규

「감사직무규정」 제16조 제1항에 따르면 감사인이 감사를 실시할 때는 그 내용에 따라 경위서, 확인서, 질문서 및 답변서, 문답서, 근거문서 사본 등을 받을 수 있다고 되어 있고, 같은 규정 제12조 제1항에 따르면 감사인은 감사 상 필요한 때에는

감사업무 수행의 범위 내에서 관계서류·장부·증빙서 및 물품 등의 제출요구, 관계자의 출석 및 답변요구를 할 수 있는 권한을 가진다고 되어 있으며, 같은 조 제2항에 따르면 제1항의 규정에 의하여 요구를 받은 자 또는 부서는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다고 되어 있고, 같은 조 제3항에 따르면 감사는 「감사직무규정」에 따른 감사를 정당한 이유 없이 거부·방해하거나, 제1항의 요구사항에 대하여 불응·해태하는 임직원에 대하여 제17조에 따른 처분요구 등 필요한 조치를 할 수 있다고 되어 있다.

또한 「임직원행동강령규정」 제8조에 따르면 임직원은 직무를 수행함에 있어 제반 법령과 규정을 준수함과 동시에 양심에 따라 공정하게 직무를 수행하여야 하고, 같은 규정 제32조에 따르면 임직원은 모든 정보를 정당한 방법으로 입수하여 정확하게 기록, 보고하여야 하며 특정개인이나 단체의 이익을 위하여 정보를 조작하거나 멸실하여서는 아니 된다고 되어 있다.

다. 법원 판례

대법원 판례에 따르면 감사절차에 관한 관계 법령의 규정 내용, 형식 및 입법 취지 등을 고려할 때, 감사대상 공무원은 감사활동 수행자 등의 감사활동에 협조할 의무를 부담하고(대법원 2015. 9. 10. 선고 2013추517 판결 참조), 이와 마찬가지로 근로자도 근로계약에 부수하는 신의칙상 의무로서 근로관계에서 발생한 위법행위 여부 등에 관한 사용자의 조사에 협조할 의무를 부담한다고 되어 있다(대법원 2021. 11. 25. 선고 2019두30270 판결 참조).

라. 소결

따라서 감사실의 감사를 받는 감사 대상 직원 및 부서는 「공공감사에 관한 법률」 및 「감사직무규정」에 따른 감사인의 요구에 성실히 응하고 협조하여야 하며,

존재하는 자료를 제출하지 않거나 거짓 자료를 제출하는 방식 등으로 감사를 방해해서는 아니 된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

▲▲지사는 2023. 5. 1.~5. 6. ◆◆행사를 진행하면서, 행사 후 홍보용으로 사용하기 위해 현지 업체인 ○○를 통해 후기 하이라이트 영상을 제작하고 그 대가로 현지화 8,300(한화 약 3백만 원)을 지출하였으며, [그림]의 좌측 청구서(Invoice)를 근거로 대금을 지급(2023. 6. 8.)하고, 정산을 완료(2023. 7. 4.)하였다.

[그림] ○○ 발행 청구서

▲▲지사 정산 제출자료 청구서	▲▲지사 감사 자료 제출 청구서

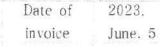
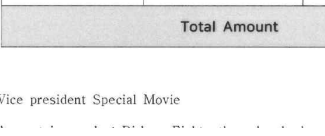
자료: ▲▲지사 제출 자료 및 증빙관리시스템 자료 재구성

그런데 2023년 국정감사 과정에서 해당 영상을 활용해 전 부사장 A의 개인 홍보 영상이 제작되었다는 의혹이 제기되어 국회로부터 ▲▲지사에게 그와 관련한 설명자료 및 근거 서류 제출 요구가 있었고¹⁾, 국정감사가 종료된 후에는 공사 자체

감사의 일환으로 감사실이 ▲▲지사에 하이라이트 영상 및 그 영상을 활용한 추가 영상, 영상 제작을 위한 기획서 및 과업내용서, 업체의 청구서, 지출내역을 제출할 것을 요구하였다.

▲▲지사는 감사실의 자료 제출 요구를 받자 앞장의 [그림] 우측과 같은 청구서를 감사실로 제출하였는데, 이는 실제 지출의 근거가 된 청구서가 아니었고 국정감사 및 인사청문회²⁾ 자료 제출 과정에서 부사장 개인 홍보 영상 제작이 문제가 되자 과거의 지출 서류를 점검하던 중, 청구서에 “Vice president Special Movie”라는 문구가 들어가 있는 것을 알고 이것이 문제가 될 것이라 생각하여 ○○에 요청, 2023년 10월(날짜 모름) 중 새로 발급받은 것이었다. 두 청구서의 주요 차이는 [표]와 같다.

[표] 청구서 간 주요 차이

구분	차이	실제 청구서	새로 받은 청구서
일자 표기법	6월을 표기하는 방법이 June과 Jun으로 다름		
주요 문구	“Vice president Special Movie”라는 문구 유무		
직인	위치가 다름		
표의 셀 사이즈	표의 셀 높이가 다름		

자료: ▲▲지사 제출자료 및 증빙관리시스템(VMS) 첨부 자료 재구성

특히 실제 지출의 근거가 된 청구서³⁾에는 ○○가 부사장과 관련한 특별 영상을 만들었음이 표시되어 있었는데(“Vice president Special Movie”), ▲▲지사는 감사실의 자료요구를 받고 국정감사 및 인사청문회를 대비하면서 준비해 두었던, “Vice

1) 2023년 국정감사 시 요청받은 자료에 대해서는 청구서가 아닌 견적서를 제출하였음

2) 2023년 공사에 대한 국정감사가 진행되던 시기와 신임 ♣♣♣♣ 장관 후보자의 인사청문회 시기가 중첩되는데, 일부 국회의원들은 공사에 대한 자료요구를 국정감사 자료 요구뿐만 아니라 장관 인사청문회 관련 자료 요구의 형식으로 요구하기도 하였음

3) 2023년 2분기 정산 시, VMS(증빙관리시스템)을 통하여 ▲▲지사가 직접 본사에 제출한 자료에 해당함

president Special Movie”라는 문구가 삭제된 청구서를 감사실에 제출함으로써 실제적 진실을 밝히려는 감사실의 정당한 업무 활동을 방해하였다.

4. 업무담당자들의 위법·부당한 업무 처리

N은 2023. 6. 1.부터 현재까지 ▲▲지사장으로 근무하면서 지사 업무를 총괄하고 있고, E는 2021. 8. 15.부터 현재까지 ▲▲지사 팀원으로 근무하면서 현지 관광마케팅 및 정산 등 행정업무를 담당하고 있으며, 특히 E는 2022. 12. 15.부터 2023. 5. 31.까지 지사장 부재로 인해 지사장 직무대리 역할을 수행하였다.

가. E의 경우

E는 2023년 2분기에 지사장 직무대리로 ▲▲지사에서 근무하면서 ◆◆행사를 총괄 진행하였고, 2023년 2분기 정산을 직접 담당하기도 하였으므로 ○○에 현지화 8,300를 지급한 근거가 된 청구서는 [그림]의 좌측 청구서임을 알고 있었다.

그럼에도 불구하고 E는 감사실의 자료 요구를 받자, “Vice president Special Movie”라는 문구가 표시된 청구서가 제출되면 국정감사에서 문제가 된 A의 개인 홍보 영상을 ▲▲지사가 제작한 것으로 판단될 것이라 보고, 진실 된 증빙 서류를 제출하는 대신 이미 지출이 끝난 후 ○○에 요청하여 새롭게 재발급 받은 [그림]의 우측 청구서를 제출하여 감사실을 기망하고 “3. 감사결과 확인된 문제점”과 같은 결과(감사 업무 방해)를 초래하였다.

나. N의 경우

N은 2023. 6. 1.자로 ▲▲지사장으로 부임하여 실제 ◆◆행사 당시에는 관여하지 않았지만, 지사장으로서 2023년 2분기 정산을 감독하였기 때문에 ○○에 현지화 8,300를 지급한 근거가 된 청구서는 [그림]의 좌측 청구서임을 알 수 있었다.

또한 E가 감사실의 자료 요구를 받고 진실 된 청구서에는 “Vice president Special Movie”라는 문구가 표기되어 있음을 알리자 이 청구서가 제출되면 국정감사에서 문제가 된 A의 개인 홍보 영상을 ▲▲지사가 제작한 것으로 판단될 것으로 보인다는 의견을 E와 교환하였기에 E가 수정된 청구서를 감사실에 제출할 것임을 알 수 있었다.

그럼에도 불구하고 N은 지사장으로서 관련 법령 및 내규에 따라 진실 된 자료를 제출하도록 지도하지 않고 E가 사실과 다른 인보이스를 감사실로 제출하는 것을 방조하여 “3. 감사결과 확인된 문제점”과 같은 결과(감사 업무 방해)를 초래하였다.

관계부서 의견 및 검토결과

▲▲지사는 2023년 10월초 ♣♣♣♣ 장관 인사청문회 시 요청받은 자료제출 건에 “Vice president Special Movie”가 표기된 청구서가 제출되면, 당시 A 개인 홍보 영상에 ▲▲지사가 관여되어 있다는 오해를 받고 있는 상황에서 추가적인 오해를 받을 것으로 우려하여 수정된 청구서를 받았으나 실제로 제출하지는 않았으며, 감사를 방해하고자 하는 의도는 없었고 다만 A 개인 홍보 영상에 대한 오해 등으로 담당자가 개인적으로 너무 힘든 상황이었고, 추가적인 오해와 루머로 ▲▲지사가 곤란한 상황이 될 것이 우려되어 깊게 생각하지 못하고 실수를 한 것이라고 답변하였다.

먼저 E의 경우, 공식적으로 지사예산 사용 후 본인이 제출한 정산 근거자료인 청구서에 “Vice president Special Movie”가 표기되어 있었고, 이 내용을 확인하였을 때, ▲▲지사가 A 개인 홍보 영상에 관여된 바가 없다면 이를 숨기거나

허위의 서류를 추가로 만들어 제출할 것이 아니라, 해당 문구가 들어가게 된 경위와 ▲▲지사가 A 개인 홍보 영상 제작과 무관함을 감사과정에서 적극적으로 해명하였어야 함에도 그러지 아니하고 오히려 원본 서류를 숨기고, 본래의 청구서가 아닌 허위의 서류를 추가로 작성하여 감사실에 제출하는 등 계획적으로 “Vice president Special Movie” 표기를 감추려고 하였으므로 실수라고 하기에는 ▲▲지사의 행위가 매우 의도적이고 계획적으로 이루어졌다고 판단된다. 또한 이러한 허위 자료의 제출에 대하여 감사실이 지적하자 ○○의 담당자가 별 의미 없이 기재한 것이라고 답변하는 등 ▲▲지사의 개인 홍보 영상 제작 개입 의혹을 불식시킬만한 증거 또한 제시하지 못하였다.⁴⁾

그리고 N의 경우, ▲▲지사의 지사장으로서 감독자로서의 책임은 있으나, A 개인 홍보 영상 제작과 관련하여 직접적인 처분을 받을 당사자는 아니었기 때문에, 감사실에 허위의 자료를 제출한 것이 본인의 처분을 면하기 위한 행위는 아니었고, E의 허위 자료 제출 행위를 알고 있었음에도 적극적으로 저지하지 않은 것에 그친 점을 종합적으로 고려하여 양정에 참작하였다.

징계요구 양정

가. E의 경우

E가 감사실의 자료제출 요구를 받고, 관련업체로 하여금 허위 자료를 작성토록하고, 이를 감사자료로 제출하여 감사에 혼란을 야기하는 등 감사를 방해한

4) 이와 관련하여 E는 ○○의 대표에게 ‘A의 개인 홍보 영상 제작에 관여한 사실이 없다.’는 내용의 확인서를 받아 제출하였으나, ○○는 ▲▲지사의 요청대로 사후 청구서 수정작성 요청에 협조하여 허위의 청구서를 재발행하기도 하였으므로 그 확인서의 신빙성은 높지 않은 것으로 판단되며, 해당 대표는 감사실의 참고인 조사(통화, 2024. 1. 5.) 요청 시, 그 행사와 관련해서 반복적으로 잘 기억이 나지 않는다고 진술하고, 필요한 사항은 서면으로 요청해달라고 하는 등 비협조적 통화 이후, 해당 확인서를 제출하였음

것은 「임직원행동강령규정」 제8조 및 제32조를 위반한 행위이다. 위 위반 사항을 종합하여 볼 때, E의 행위는 「감사직무규정」 제12조 제3항 및 「징계규정」 제3조의 징계사유에 해당한다.

나. N의 경우

N의 경우 E의 허위 자료 제출을 알고 있었음에도 이를 묵인하여, 허위의 감사자료가 제출되는 것을 방조하였으므로, 이는 「임직원행동강령규정」 제8조 및 제32조를 위반한 행위이나, N은 감사 자료제출 행위의 감독자로서 해당 행위가 본인의 처분을 면하기 위한 것은 아니었고 허위 자료 제출을 방조한 것에 해당하여 「징계규정」 별표2에 따라 경고조치함이 타당하다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은

- ① 성실하게 감사를 수감하여야 함에도 허위의 서류를 감사실에 제출하는 등 감사를 방해한 관련자를 「징계규정」에 따라 징계(경징계 이상)하시고, **(징계)**
- ② 업무 담당자가 허위의 감사 자료를 제출하는 것을 방조한 관련자를 경고하시기 바랍니다. **(경고)**